CODE · GOUVERNANCE

Règlement intérieur du Conseil d'Administration

Référence **PC-COD-002** · Version **0.9** PROJET

Propriétaire	Président du Conseil d'Administration
Prochaine revue	12 mois après adoption
Confidentialité	Interne

PROJET

Fiche de maîtrise documentaire

Référence	PC-COD-002	**Version**	0.9 — Projet
Titre	Règlement intérieur du Conseil d'Administration		
Type · domaine	Code · Gouvernance	**Confidentialité**	Interne
Propriétaire	Président du Conseil d'Administration		
Diffusion	Administrateurs, Directeur Général, secrétaire du Conseil, RCCI		
Date d'effet	À l'adoption	**Prochaine revue**	12 mois après adoption

CIRCUIT D'APPROBATION

Étape	Fonction	Visa électronique	Signature manuscrite
Rédaction	Responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI)		
Vérification	Directeur Général		Date et signature
Approbation	Conseil d'Administration		Date et signature

HISTORIQUE DES RÉVISIONS

Version	Date	Objet	Par
0.9	20 octobre 2026	Projet initial soumis au Conseil d'Administration	RCCI
0.9	20 octobre 2026	Mise en forme : dates d'adoption et signatures reportées dans la fiche de maîtrise documentaire	RCCI

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE Page officielle · ohada.org	Conseil d'administration de la société anonyme : composition, convocation, quorum et majorité, participation à distance, procès-verbaux et registre de présence, conventions réglementées (art. 438 et suivants), Président du Conseil et Directeur Général
Règlement général de la COSUMAF du 23 mai 2023 Texte officiel · cosumaf.org	Approbation préalable des modifications soumises à autorisation (art. 77) ; rapport annuel de contrôle interne et cartographie des risques présentés au Conseil puis transmis à la COSUMAF avant le 31 mars (art. 5)
Règlement n° 01/22/CEMAC/UMAC/CM/COSUMAF du 21 juillet 2022 Page officielle · cosumaf.org	Organisation et obligations des intermédiaires du marché financier régional
Principes de gouvernance d'entreprise du G20 et de l'OCDE (2023) Texte officiel · oecd.org	Bonne pratique internationale : responsabilités du conseil, indépendance, information et évaluation
Comité de Bâle — Principes de gouvernance d'entreprise pour les banques (2015) Texte officiel · bis.org	Bonne pratique internationale : rôle du conseil dans la surveillance des risques, de la conformité et du contrôle interne
Code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées AFEP-MEDEF (France)	Juridiction comparable : règlement intérieur, administrateurs indépendants, comités, évaluation du conseil, déontologie de l'administrateur

PROJET

Sommaire

I. Dispositions générales

Article 1 — Objet
Article 2 — Pourquoi ce règlement
Article 3 — Adhésion

II. Missions et composition

Article 4 — Missions du Conseil
Article 5 — Composition
Article 6 — Administrateur indépendant
Article 7 — Séparation des fonctions de direction

III. L'administrateur

Article 8 — Diligence
Article 9 — Confidentialité
Article 10 — Informations privilégiées et opérations personnelles
Article 11 — Conflits d'intérêts
Article 12 — Loyauté et réserve

IV. Le Président du Conseil

Article 13 — Rôle du Président

V. Les réunions

Article 14 — Calendrier
Article 15 — Convocation et ordre du jour
Article 16 — Participation à distance
Article 17 — Quorum, majorité et représentation
Article 18 — Procès-verbaux et registre

VI. Information et travaux du Conseil

Article 19 — Information des administrateurs
Article 20 — Comités
Article 21 — Rémunération des administrateurs
Article 22 — Évaluation du Conseil
Article 23 — Secrétariat du Conseil

VII. Dispositions finales

Article 24 — Modification
Article 25 — Entrée en vigueur

Annexes publiées séparément

PROJET

Titre I — Dispositions générales

Article 1 — Objet

Le présent règlement dit comment le Conseil d'Administration de Purpose Capital S.A. (la « Société ») organise son travail : ce qu'il décide, comment il se réunit, ce que l'on attend de chaque administrateur et comment le Conseil évalue sa propre efficacité.

Il complète les statuts et l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales. En cas de contradiction, les statuts et la loi prévalent. Il ne peut être opposé aux tiers.

Article 2 — Pourquoi ce règlement

La Société est une société de bourse agréée par la COSUMAF. Sa gouvernance est un élément de son agrément : la COSUMAF vérifie que le Conseil se réunit, qu'il surveille réellement les dirigeants, les risques et le contrôle interne, et que les fonctions de Président et de Directeur Général sont exercées par des personnes différentes. Des sociétés de bourse de la sous-région ont perdu leur agrément faute de l'avoir respecté.

Article 3 — Adhésion

Chaque administrateur, et le représentant permanent de chaque administrateur personne morale, reçoit le présent règlement lors de sa nomination et déclare y adhérer. Il en va de même du Directeur Général et du secrétaire du Conseil.

PROJET

Titre II — Missions et composition

Article 4 — Missions du Conseil

Le Conseil d'Administration détermine les orientations de la Société et veille à leur mise en œuvre. Il exerce les pouvoirs que lui donnent la loi et les statuts, et en particulier :

1. **la stratégie** : il approuve le plan stratégique et le budget annuel, et suit leur exécution ;
2. **les dirigeants** : il nomme et révoque le Président et le Directeur Général, fixe leurs pouvoirs et leur rémunération, et évalue chaque année le Directeur Général ;
3. **les risques et le contrôle interne** : il approuve la déclaration d'appétence et les limites (PC-POL-RIS-001), examine chaque trimestre le tableau de bord des risques et du contrôle interne, approuve le rapport annuel de contrôle interne avant sa transmission à la COSUMAF, et mandate la revue indépendante annuelle (PC-COD-003) ;
4. **les règles de la Société** : il approuve les codes et les politiques du référentiel documentaire ;
5. **les comptes** : il arrête les comptes annuels et le rapport de gestion, et convoque l'assemblée générale ;
6. **les opérations importantes** : il autorise les conventions réglementées, les cautions, avals et garanties, et toute opération qui dépasse les pouvoirs délégués au Directeur Général ;
7. **les relations avec la COSUMAF** : il veille à ce que toute modification soumise à l'approbation de la COSUMAF (statuts, capital, actionnariat, dirigeants, siège, programme d'activités, commissaires aux comptes) lui soit présentée avant d'être engagée.

Article 5 — Composition

Le Conseil compte entre trois et douze administrateurs, conformément à l'Acte uniforme et aux statuts. Il recherche une composition équilibrée : connaissance des marchés financiers, de la finance, du droit, de la gestion des risques et de la zone CEMAC.

Un administrateur personne morale désigne un représentant permanent, qui a les mêmes devoirs qu'un administrateur en son nom propre.

Article 6 — Administrateur indépendant

Un administrateur est **indépendant** lorsqu'il n'entretient avec la Société, ses actionnaires significatifs ou ses dirigeants aucune relation qui puisse altérer son jugement : il n'est ni salarié ni dirigeant de la Société, ni l'a été dans les trois dernières années ; il ne détient pas plus de 10 % du capital et ne représente pas un actionnaire qui le détient ; il n'est ni client ni fournisseur significatif ; il n'a pas de lien familial proche avec un dirigeant.

Le Conseil s'efforce de compter au moins un administrateur indépendant. Il examine chaque année la situation de chaque administrateur au regard de ces critères.

Article 7 — Séparation des fonctions de direction

Les fonctions de **Président du Conseil d'Administration** et de **Directeur Général** sont exercées par deux personnes différentes. Le Conseil veille à ce que la Société dispose en permanence d'au moins deux dirigeants effectifs reconnus par la COSUMAF, et à ce que toute nomination ou cessation de fonctions d'un dirigeant soit soumise en temps utile à la COSUMAF.

PROJET

Titre III — L'administrateur

Article 8 — Diligence

L'administrateur consacre à sa fonction le temps nécessaire. Il prépare les séances en lisant les documents reçus, participe aux réunions et pose les questions utiles. Il se forme aux règles du marché financier régional et aux obligations de la Société ; une formation lui est proposée lors de sa nomination puis chaque année.

Un administrateur absent à plus de la moitié des séances d'un exercice en est interrogé par le Président.

Article 9 — Confidentialité

L'administrateur est tenu au secret sur les informations reçues dans le cadre de sa fonction, sur les délibérations et sur les votes, y compris après la fin de son mandat. Il ne les utilise jamais à des fins personnelles ou pour le compte d'un tiers.

Les documents du Conseil sont transmis par un canal sécurisé désigné par le secrétaire du Conseil. L'administrateur ne les transfère pas vers une messagerie personnelle partagée et les détruit ou les restitue à la fin de son mandat.

Article 10 — Informations privilégiées et opérations personnelles

L'administrateur a régulièrement accès à des informations privilégiées sur les clients, les émetteurs et les opérations de la Société. Il est soumis aux règles du Code de bonne conduite (PC-COD-001) sur les abus de marché et les opérations personnelles. Il s'abstient de toute opération sur un titre dont il détient une information privilégiée, et déclare ses opérations personnelles selon ce Code.

Article 11 — Conflits d'intérêts

L'administrateur agit dans l'intérêt de la Société et de ses clients, jamais dans celui d'un actionnaire, d'un tiers ou le sien.

1. Il remplit lors de sa nomination, puis chaque année avant le 31 janvier, la déclaration d'intérêts de l'Annexe 4, et la met à jour à tout changement.
2. Lorsqu'un sujet à l'ordre du jour le place en situation de conflit, il le déclare au Président avant la séance, ne participe ni au débat ni au vote, et le procès-verbal le mentionne.
3. Toute convention entre la Société et un administrateur, un dirigeant ou une société qu'ils contrôlent ou dirigent suit la procédure des conventions réglementées de l'Acte uniforme : autorisation préalable du Conseil, sans vote de l'intéressé, information des commissaires aux comptes, approbation par l'assemblée générale.

Ces règles s'appliquent avec la Politique de gestion des conflits d'intérêts (PC-POL-CI-001).

Article 12 — Loyauté et réserve

L'administrateur ne s'exprime pas au nom de la Société, sauf mandat du Conseil. Il informe le Président avant d'accepter un mandat dans une société concurrente ou dans un émetteur dont la Société est conseil ou placeur.

PROJET

Titre IV — Le Président du Conseil

Article 13 — Rôle du Président

Le Président organise et dirige les travaux du Conseil et en rend compte à l'assemblée générale. Il :

- fixe l'ordre du jour, après avoir recueilli les propositions du Directeur Général et des administrateurs ;
- veille à ce que les administrateurs reçoivent à temps une information complète ;
- conduit les débats de façon que chacun puisse s'exprimer et que les décisions soient prises en connaissance de cause ;
- est le destinataire direct des alertes du RCCI et l'entend, au moins une fois par an, hors la présence de la Direction Générale ;
- reçoit le rapport de la revue indépendante annuelle ;
- veille au bon fonctionnement des relations entre le Conseil et la Direction Générale.

Il ne dirige pas la Société : la direction générale appartient au Directeur Général.

PROJET

Titre V — Les réunions

Article 14 — Calendrier

Le Conseil se réunit au moins **quatre fois par an** et chaque fois que l'intérêt de la Société l'exige, selon le programme annuel type de l'Annexe 1. Une séance au moins par an est consacrée à la stratégie. Le calendrier de l'année suivante est arrêté lors de la dernière séance de l'année.

Article 15 — Convocation et ordre du jour

Le Conseil est convoqué par le Président, ou à la demande du tiers au moins de ses membres s'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, **au moins cinq jours** avant la séance, par tout moyen écrit, y compris électronique. La convocation suit le modèle de l'Annexe 2 et indique la date, l'heure, le lieu, le lien de connexion éventuel et l'ordre du jour.

En cas d'urgence, le délai peut être réduit si tous les administrateurs y consentent.

Article 16 — Participation à distance

Lorsque les statuts le permettent, les administrateurs peuvent participer par visioconférence ou tout moyen de télécommunication qui permet leur identification et leur participation effective, avec une transmission continue et simultanée des débats. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, sauf pour les décisions que la loi ou les statuts excluent.

Le Président s'assure en début de séance que les moyens techniques fonctionnent et que chacun peut entendre et être entendu. Un incident technique qui interrompt la participation d'un administrateur est mentionné au procès-verbal.

Article 17 — Quorum, majorité et représentation

Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante, sauf disposition contraire des statuts.

Un administrateur peut donner à un autre administrateur, par écrit, mandat de le représenter à une séance. Un administrateur ne peut détenir qu'un seul mandat par séance.

Article 18 — Procès-verbaux et registre

Le secrétaire du Conseil tient le registre de présence, signé par les administrateurs participant à la séance, et rédige le procès-verbal selon le modèle de l'Annexe 3. Le procès-verbal indique les administrateurs présents, représentés, excusés ou participant à distance, résume les débats, mentionne les conflits d'intérêts déclarés, et reproduit les décisions et le résultat des votes.

Le projet est adressé aux administrateurs dans les quinze jours, approuvé à la séance suivante, signé par le Président et au moins un administrateur, puis conservé au siège. Les extraits sont certifiés par le Président ou le Directeur Général.

PROJET

Titre VI — Information et travaux du Conseil

Article 19 — Information des administrateurs

Les administrateurs reçoivent, au moins **cinq jours** avant la séance, les documents nécessaires à leurs décisions. Ces documents sont courts, comportent une note de synthèse et indiquent clairement la décision attendue.

Entre les séances, le Directeur Général informe le Président sans délai de tout événement significatif : incident touchant les clients, constat majeur du contrôle interne, demande ou contrôle de la COSUMAF, difficulté financière, contentieux important. Le Président en informe les administrateurs.

Chaque administrateur peut demander au Directeur Général tout document utile à sa mission et, après en avoir informé le Président, rencontrer le RCCI, les commissaires aux comptes ou le prestataire de revue indépendante.

Article 20 — Comités

Le Conseil peut créer des comités chargés de préparer ses décisions, dont il fixe la composition et les missions. Les comités n'ont aucun pouvoir de décision.

Tant que le Conseil reste de petite taille, il exerce lui-même les missions d'un comité d'audit et des risques. S'il crée ce comité, celui-ci compte au moins deux administrateurs non dirigeants, de préférence présidé par un administrateur indépendant, et :

- examine les comptes avant leur arrêté et entend les commissaires aux comptes ;
- suit l'efficacité du contrôle interne, de la gestion des risques et de la conformité ;
- entend le RCCI et le prestataire de revue indépendante, dont une fois par an hors la présence de la Direction Générale ;
- suit la mise en œuvre des recommandations du contrôle interne, de la revue indépendante, des commissaires aux comptes et de la COSUMAF.

Article 21 — Rémunération des administrateurs

L'assemblée générale alloue aux administrateurs une somme annuelle fixe au titre de leurs fonctions. Le Conseil la répartit en tenant compte de la présence effective aux séances et de la participation aux comités. Les frais de déplacement justifiés sont remboursés.

Aucun administrateur non dirigeant ne reçoit de rémunération liée au chiffre d'affaires ou au résultat d'une opération.

Article 22 — Évaluation du Conseil

Une fois par an, le Conseil consacre un point de son ordre du jour à son propre fonctionnement, à partir d'une auto-évaluation selon la grille de l'Annexe 5. Le Président en présente la synthèse et les actions retenues. Tous les trois ans, l'évaluation peut être conduite avec l'aide d'un intervenant extérieur.

Article 23 — Secrétariat du Conseil

Le Conseil désigne un secrétaire, qui peut ne pas être administrateur. Il prépare et envoie les convocations, tient le registre de présence, rédige les procès-verbaux, conserve les archives du Conseil et suit la liste des décisions et des actions demandées à la Direction Générale.

PROJET

Titre VII — Dispositions finales

Article 24 — Modification

Le présent règlement est revu chaque année, lors de l'évaluation du Conseil. Toute modification est adoptée par le Conseil d'Administration à la majorité de ses membres.

Article 25 — Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption par le Conseil d'Administration, indiquée dans la fiche de maîtrise documentaire.

PROJET